Estratégia Concursos

Aula 02

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Administrativo

Autor:

Equipe Túlio Lages, Tulio Lages

03 de Julho de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Organização Administrativa - CE 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Introdução 1

Questões Inéditas 1

Gabarito/Questões Comentadas 11

Referências Bibliográficas 39

INTRODUÇÃO

Olá!

Este simulado contempla questões inéditas sobre:

Organização Administrativa

Pronto para testar seu conhecimento?!

QUESTÕES INÉDITAS

1) A centralização é o desempenho direto, por parte do Estado, das tarefas a ele incumbidas.

2) Na descentralização política, há criação de uma entidade política para o exercício de competências próprias.

3) Na descentralização por colaboração, também chamada de descentralização "por serviços", ocorre quando uma entidade política cria uma nova pessoa jurídica para colaborar com o Poder Público, que passa a deter a titularidade e a execução de determinado serviço público.

4) Somente a descentralização possui fisionomia ampliativa.

5) Os processos de centralização e de concentração importam na agregação de atribuições no Estado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6) Na descentralização por outorga, ocorre a transferência apenas da execução do serviço, permanecendo a titularidade com a Administração Pública.

7) Na descentralização por delegação, são criadas instituições com personalidade jurídica própria e com competências específicas, a exemplo das empresas públicas.

8) Os consórcios públicos são dotados de personalidade jurídica própria, mas não integram a Administração Pública.

9) No fenômeno denominado desconcentração, há uma distribuição interna de competências entre os órgãos da Administração Pública.

10) A exemplo da descentralização por outorga e da descentralização por delegação, na descentralização territorial ocorre a transferência de competências específicas.

11) Na descentralização por serviço é criada uma pessoa jurídica e a ela é atribuída a titularidade e a execução de determinado serviço público.

12) A criação de instituição, fruto de descentralização por serviços, dar-se-á somente por meio de lei complementar.

13) Fazem parte da administração pública indireta, tendo sido criadas a partir da descentralização por serviços, as autarquias, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e as fundações públicas.

14) Em relação à posição que os órgãos públicos ocupam na estrutura do Estado, eles podem ser classificados em autônomos, superiores, colegiados e simples.

15) Em relação à posição que os órgãos públicos ocupam na estrutura do Estado, eles podem ser classificados em independentes, autônomos, superiores e subalternos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

16) Os órgãos podem ser considerados centros de competência constituídos na estrutura interna de determinada entidade administrativa.

17) As entidades administrativas, como as autarquias, as fundações públicas e as empresas estatais, ao contrário das entidades políticas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), possuem personalidade jurídica, podendo ser de direito público ou privado.

18) A criação e a extinção de órgãos públicos se dão por meio de decreto.

19) Em regra, os órgãos públicos não possuem capacidade processual.

20) Os órgãos singulares, assim como os unitários, podem ser compostos por mais de um agente.

21) As autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações são espécies de órgãos públicos.

22) Os órgãos integram a Administração Pública direta e indireta, não possuindo personalidade jurídica própria. As entidades, por outro lado, possuem personalidade jurídica própria.

23) Os órgãos integram a Administração Pública direta e a Administração Pública indireta, possuindo personalidade jurídica própria.

24) Os órgãos integram a estrutura da Administração Pública direta e as entidades fazem parte da Administração Pública indireta.

25) Os órgãos superiores são aqueles que se situam na cúpula da Administração, logo abaixo dos órgãos independentes, auxiliando-os diretamente.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

26) A Administração Direta Federal é composta pelos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.

27) Os órgãos autônomos são aqueles que se situam na cúpula da Administração, logo abaixo dos órgãos independentes, auxiliando-os diretamente.

28) Os territórios federais são entidades políticas dotadas de autonomia e decorrem de processo de descentralização geográfica.

29) Órgão é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica.

30) Supervisão ministerial é o controle finalístico, com subordinação, realizado pela administração direta sobre a indireta.

31) A administração Pública Brasileira compreende dois grandes grupos de instituições formados pela Administração direta e Administração Indireta

32) Todas as entidades criadas pela Administração Pública para prestação descentralizada dos serviços devem gozar de personalidade jurídica. Dessa forma, a personalidade jurídica é comum a todos os entes da administração indireta.

33) Os entes da administração indireta sujeitam-se ao controle, pela administração direta, da pessoa política à qual são vinculados.

34) A administração indireta é composta por entidades que possuem capacidade administrativa, política e legislativa.

35) Segundo o princípio da reserva legal, todas as pessoas integrantes da administração indireta de qualquer dos Poderes demandam lei, seja para criá-las, seja para autorizar sua criação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

36) A administração pública direta reflete uma administração descentralizada, enquanto a administração indireta reflete uma administração centralizada.

37) Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

38) O controle da União sobre as entidades da administração federal indireta é exercido por meio de tutela e subordinação.

39) A supervisão ministerial sobre a administração indireta pode exercer medida de intervenção por motivo de interesse público.

40) As entidades compreendidas na administração indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.

41) A Administração Indireta é constituída dos serviços atribuídos a pessoas jurídicas diversas da União, de direito público ou de direito privado, vinculadas a um órgão da administração direta, mas administrativa e financeiramente autônomas.

42) A Administração Indireta pode se vincular a outros Poderes que não o Executivo.

43) As autarquias se submetem ao regime jurídico de direito público, exercem atividades típicas de Estado, se submetem ao regime de precatórios para pagamento de dívidas decorrentes de condenações judiciais e, ao contrário das empresas estatais, mesmo seus bens com destinação diversa de suas finalidades são alcançados pela imunidade constitucional tributária.

44) O consórcio público com personalidade jurídica de direito público não integra a administração indireta.

45) A teoria do órgão, mais aceita atualmente, ao invés de considerar o Estado como representado pelos seus agentes, lhe imputa os atos praticados por seus órgãos, por meio da manifestação de seus agentes.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

46) As autarquias, entidades públicas integrantes da Administração Pública indireta, devem ser criadas por lei complementar e possuem personalidade jurídica de direito público.

47) As autarquias, entidades públicas integrantes da Administração Pública indireta, devem ser criadas por lei específica e possuem personalidade jurídica de direito público.

48) A Administração Pública pode criar, mediante lei específica, pessoas jurídicas distintas para prestar serviços públicos. Esse breve enunciado diz respeito às fundações públicas de direito público.

49) A Administração Pública pode criar, mediante lei específica, pessoas jurídicas distintas para prestar serviços públicos. Esse breve enunciado diz respeito às autarquias.

50) Determinado Estado brasileiro pretende instituir uma fundação pública. Nessa hipótese, a Constituição Federal vigente exige que a autorização da instituição da fundação e a definição das áreas de sua atuação devem ser estabelecidas, respectivamente, mediante lei específica e lei complementar.

51) Os bens das autarquias possuem a natureza de bens públicos.

52) De acordo com o STF, a Ordem dos Advogados do Brasil é um serviço independente, não integrante da Administração Pública.

53) Atualmente, em razão da suspensão cautelar da eficácia do art. 39, caput, da Constituição Federal, o pessoal das autarquias se submete ao regime celetista.

54) A captura da agência reguladora pelo governo instituidor pode comprometer sua independência.

55) É vedado que uma agência reguladora que celebre contrato de gestão com o Poder Público seja qualificada como agência executiva.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

56) As fundações públicas podem ter personalidade de direito público ou de direito privado. No primeiro caso, estão submetidas ao regime jurídico-administrativo. No segundo caso, estão submetidas ao regime de direito privado, embora contem, assim como as primeiras, com a imunidade tributária recíproca estabelecida constitucionalmente.

57) As fundações públicas de direito privado possuem bens de natureza privada, embora possam se sujeitar a regras de direito público quando empregados diretamente na prestação de serviços públicos.

58) As fundações públicas de direito público são instituídas por lei específica.

59) As fundações públicas podem ser consideradas como um patrimônio, total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica, de direito público ou privado, e destinado, por lei, ao desempenho de atividades do Estado na ordem social, com capacidade de autoadministração e mediante controle da Administração Pública, nos termos da lei.

60) Lei complementar deverá definir as áreas de atuação das fundações públicas.

61) Quando criadas como autarquias de regime especial, podemos dizer que as agências reguladoras integram a administração indireta.

62) As autarquias desenvolvem atividades típicas da Administração Pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.

63) A União, para melhor desempenhar suas funções constitucionais e legais, poderá constituir uma determinada autarquia, a qual apenas existirá com a devida inscrição, no registro próprio, dos seus atos constitutivos.

64) A administração indireta constitui-se dos serviços integrados na estrutura administrativa dos ministérios, das autarquias e das fundações públicas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

65) A criação de autarquia federal depende de edição de lei complementar.

66) As autarquias territoriais não detêm autonomia política.

67) Autarquia é entidade dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira, não sendo possível que a lei institua mecanismos de controle da entidade pelo ente federativo que a criou.

68) Integram a administração federal indireta, entre outras entidades, os serviços sociais autônomos e as organizações sociais.

69) A saúde é considerada um direito de todos e dever do Estado. A União, no cumprimento desse dever, criou o Ministério da Saúde, com personalidade jurídica de direito público, e a ANVISA, entidade com personalidade jurídica de direito privado.

70) As fundações públicas, tanto as de direito público quanto as de direito privado, são necessariamente criadas por lei, devendo estar o patrimônio delas vinculado a um fim específico.

71) As empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista) possuem em comum a necessidade de autorização por lei específica para a sua criação.

72) Imagine que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil S.A., empresa pública e sociedade de economia mista, respectivamente, decidam criar outra entidade pública, voltada à prestação de serviços de tecnologia da informação necessários ao aprimoramento das suas atividades, tendo sido deliberado, ainda, que a nova entidade terá participação de capital público e privado em sua composição acionária. Nesse contexto, é certo que a nova entidade pública se trata de uma sociedade subsidiária, cuja criação depende de prévia autorização legislativa.

73) Embora sejam dotadas de personalidade jurídica de direito privado, as empresas públicas devem adotar necessariamente a forma de sociedade anônima nos casos em que exercem atividade econômica.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

74) Apenas lei específica poderá autorizar a instituição da empresa estatal.

75) As empresas estatais possuem regime jurídico híbrido.

76) As sociedades de economia mista possuem capital totalmente público, mesmo que de entes federativos ou pessoas administrativas diferentes.

77) Nos termos da Constituição Federal vigente, depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das empresas estatais, mas não a participação delas em empresa privada.

78) Os bens das fundações públicas de direito público, quando empregados diretamente na prestação de serviços públicos, possuem natureza de bens públicos.

79) A exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida, única e exclusivamente, quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

80) As fundações públicas de direito público, assim como as fundações públicas de direito privado, devem, como regra, realizar licitação para efetuar suas contratações.

81) Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação e nos demais atos de gestão econômica promovida por sociedade de economia mista.

82) Diferentemente das empresas públicas, que podem ser constituídas sob qualquer forma empresarial admitida em direito, as sociedades de economia mista somente podem constituir-se sob a forma de sociedade anônima

83) A exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

84) Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com criação autorizada por lei e patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios.

85) As sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime trabalhista próprio das empresas privadas.

86) Com exceção das sociedades de economia mista, que — devido à participação da iniciativa privada em seu capital — seguem regras próprias, os órgãos da administração indireta estão sujeitos à regra de licitar.

87) Embora sejam entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, as empresas públicas, como regra geral, estão obrigadas a licitar antes de celebrar contratos destinados à prestação de serviços por terceiros.

88) Com exceção das empresas públicas, os órgãos da administração pública indireta não possuem fins lucrativos.

▪

89) A criação de pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública dá-se por meio da inscrição de seus atos constitutivos no registro público competente, desde que haja autorização legal.

90) Adotando-se o critério de composição do capital, podem-se dividir as entidades que compõem a administração indireta em dois grupos: um grupo, formado pelas autarquias e fundações públicas, cujo capital é exclusivamente público; e outro grupo, constituído pelas sociedades de economia mista e empresas públicas, cujo capital é formado pela conjugação de capital público e privado.

91) Dada a autonomia a eles conferida pela Constituição Federal de 1988 (CF), todos os entes federativos, com exceção do Distrito Federal, podem criar entidades da administração indireta.

92) São características das sociedades de economia mista: criação autorizada por lei; personalidade jurídica de direito privado; sujeição ao controle finalístico e estruturação sob a forma de sociedade anônima

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. C	2. C	3. E	4. E	5. C
6. E	7. E	8. C	9. C	10. E
11. C	12. E	13. C	14. E	15. C
16. C	17. E	18. E	19. C	20. C
21. E	22. C	23. E	24. E	25. E
26. C	27. C	28. E	29. E	30. E
31. C	32. C	33. C	34. E	35. C
36. E	37. C	38. E	39. C	40. C
41. C	42. C	43. E	44. E	45. C
46. E	47. C	48. C	49. C	50. C
51. C	52. C	53. E	54. C	55. E
56. E	57. C	58. C	59. C	60. C
61. C	62. C	63. E	64. E	65. E
66. C	67. E	68. E	69. E	70. E
71. C	72. C	73. E	74. C	75. C
76. E	77. E	78. C	79. E	80. C
81. E	82. C	83. C	84. E	85. C
86. E	87. C	88. E	89. C	90. E
91. E	92. C			

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES COMENTADAS

Desconcentração e Descentralização

1) A centralização é o desempenho direto, por parte do Estado, das tarefas a ele incumbidas.

Comentários:

A questão está **correta**. A centralização é o desempenho direto, por parte do Estado, das tarefas a ele incumbidas, por intermédio de órgãos e agentes administrativos que compõem sua estrutura.

2) Na descentralização política, há criação de uma entidade política para o exercício de competências próprias.

Comentários:

A questão está **correta**. Na descentralização política, há criação de uma entidade política para o exercício de competências próprias. Ex: Estados e Municípios, que são entidades políticas dotadas de competência legislativa própria conferida pela CF/88. Por outro lado, na descentralização administrativa, o poder central transfere parcela de suas atribuições a outra entidade – a chamada "entidade descentralizada".

3) Na descentralização por colaboração, também chamada de descentralização "por serviços", ocorre quando uma entidade política cria uma nova pessoa jurídica para colaborar com o Poder Público, que passa a deter a titularidade e a execução de determinado serviço público.

Comentários:

A questão está **errada**. A descentralização por colaboração não se confunde com a descentralização por serviços. A primeira, também chamada de descentralização "por delegação", ocorre quando, por meio de contrato ou ato unilateral - não é necessária a edição de lei formal – o Estado transfere apenas a execução de determinado serviço público a uma pessoa jurídica de direito privado, previamente existente, conservando o Poder Público a titularidade do serviço. Por outro lado, a última, também chamada de descentralização "funcional" ou, ainda, "técnica", ocorre quando uma entidade política (União, Estados, DF e Municípios), mediante lei (em sentido formal), cria uma nova pessoa jurídica (de direito público ou privado) e a ela atribui a titularidade e a execução de determinado serviço público, o que lhe confere independência em relação à pessoa que a criou.

4) Somente a descentralização possui fisionomia ampliativa.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **errada**. Tanto o processo de descentralização como o de desconcentração possuem fisionomia ampliativa, pois importam na repartição de atribuições.

5) Os processos de centralização e de concentração importam na agregação de atribuições no Estado.

Comentários:

A questão está **correta**. A centralização ocorre quando o Estado retoma a execução direta do serviço, depois de ter transferido sua execução a outra pessoa. Por sua vez, na concentração, dois ou mais órgãos internos são agrupados em apenas um, que passa a ter natureza de órgão concentrador. Os processos de centralização e de concentração possuem em comum a fisionomia restritiva, pois importam na agregação de atribuições no Estado.

6) Na descentralização por outorga, ocorre a transferência apenas da execução do serviço, permanecendo a titularidade com a Administração Pública.

Comentários:

A questão está **errada**. Na descentralização por outorga, tanto a execução quanto a titularidade do serviço prestado são transferidas à pessoa jurídica.

7) Na descentralização por delegação, são criadas instituições com personalidade jurídica própria e com competências específicas, a exemplo das empresas públicas.

Comentários:

A questão está **errada**. A definição apresentada diz respeito à descentralização por outorga, em que são criadas entidades integrantes da Administração Pública indireta (autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou fundações).

8) Os consórcios públicos são dotados de personalidade jurídica própria, mas não integram a Administração Pública.

Comentários:

A questão está **correta**. Os consórcios públicos realmente são dotados de personalidade jurídica própria e podem ser pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Nesse último caso, a entidade não integra a Administração Pública – somente os consórcios públicos com personalidade jurídica de direito público integram a administração indireta, consoante art. 6, § 1º da Lei 11.107/2005:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 6°, § 1º O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados.*

9) No fenômeno denominado desconcentração, há uma distribuição interna de competências entre os órgãos da Administração Pública.

Comentários:

A questão está **correta**. A desconcentração é uma técnica administrativa de distribuição interna de atribuições, na qual a entidade (seja ela política ou administrativa) se desmembra em órgãos modificando, portanto, a sua organização estrutural.

10) A exemplo da descentralização por outorga e da descentralização por delegação, na descentralização territorial ocorre a transferência de competências específicas.

Comentários:

A questão está **errada**. Na descentralização territorial, aquela em que a União cria territórios federais, ocorre a transferência de competências genéricas, para exercer a totalidade ou a maior parte dos encargos públicos de interesse da coletividade – funções que normalmente são exercidas pelos Municípios, como distribuição de água, luz, gás, poder de polícia, proteção à saúde, educação.

11) Na descentralização por serviço é criada uma pessoa jurídica e a ela é atribuída a titularidade e a execução de determinado serviço público.

Comentários:

A questão está **correta**. Na descentralização por serviços, é criada uma entidade que integrará a Administração Pública Indireta e exercerá determinado serviço público, sendo que a titularidade desse serviço também será transferida à nova entidade.

12) A criação de instituição, fruto de descentralização por serviços, dar-se-á somente por meio de lei complementar.

Comentários:

A questão está **errada**. As entidades criadas em decorrência da descentralização por serviços devem ser instituídas por lei específica, não por lei complementar, conforme art. 37, inciso XIX, da CF/1988:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 37, XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;*

13) Fazem parte da administração pública indireta, tendo sido criadas a partir da descentralização por serviços, as autarquias, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e as fundações públicas.

Comentários:

A questão está **correta**. As entidades apresentadas são aquelas que fazem parte da Administração Pública indireta, criadas a partir da descentralização por serviços.

Administração Direta (órgãos públicos)

14) Em relação à posição que os órgãos públicos ocupam na estrutura do Estado, eles podem ser classificados em autônomos, superiores, colegiados e simples.

Comentários:

A questão está **errada**. A doutrina classifica os órgãos públicos, quanto à posição estatal, em independentes, autônomos, superiores e subalternos.

15) Em relação à posição que os órgãos públicos ocupam na estrutura do Estado, eles podem ser classificados em independentes, autônomos, superiores e subalternos.

Comentários:

A questão está **correta**. A definição de cada um deles pode ser assim resumida:

Órgãos independentes: são aqueles previstos diretamente na Constituição Federal, representando os três Poderes, nas esferas federal, estadual e municipal, não sendo subordinados hierarquicamente a agentes políticos. Exemplo: Presidência da República, Câmara dos Deputados, Senado Federal, STF, STJ e demais tribunais, bem como seus simétricos nas demais esferas da Federação. Incluem-se ainda o Ministério Público da União e dos Estados e os Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios.

Órgãos autônomos: são aqueles que se situam na cúpula da Administração, logo abaixo dos órgãos independentes, auxiliando-os diretamente. Possuem ampla autonomia administrativa, financeira e técnica, mas não independência. Caracterizam-se como órgãos diretivos. Ex: os Ministérios, as Secretarias de Estado, etc.

Órgãos superiores: possuem atribuições de direção, controle e decisão, mas sempre estão sujeitos ao controle hierárquico de uma instância mais alta. Não têm nenhuma autonomia, seja administrativa seja financeira. Exemplo: Procuradorias, Coordenadorias, Gabinetes.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Órgãos subalternos: são todos aqueles que exercem atribuições de mera execução, com reduzido poder decisório, estando sempre subordinados a vários níveis hierárquicos superiores. Exemplo: seções de expediente, de pessoal, de material, etc.

16) Os órgãos podem ser considerados centros de competência constituídos na estrutura interna de determinada entidade administrativa.

Comentários:

A questão está **correta**. O órgão não possui personalidade jurídica própria – é um elemento despersonalizado. São "centros de competência" constituídos na estrutura interna de determinada entidade política ou administrativa (ex: Ministérios do Poder Executivo Federal, Secretarias de Estado, departamentos ou seções de empresas públicas, etc.).

17) As entidades administrativas, como as autarquias, as fundações públicas e as empresas estatais, ao contrário das entidades políticas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), possuem personalidade jurídica, podendo ser de direito público ou privado.

Comentários:

A questão está **errada**. As entidades políticas também são dotadas de personalidade jurídica.

18) A criação e a extinção de órgãos públicos se dão por meio de decreto.

Comentários:

A questão está **errada**. A criação e a extinção de órgãos públicos se dão por meio de lei em sentido formal, sendo que a iniciativa legislativa compete ao Poder ao qual o órgão pertencerá.

19) Em regra, os órgãos públicos não possuem capacidade processual.

Comentários:

A questão está **correta**. Em regra, os órgãos públicos não possuem capacidade processual, porque não possuem personalidade jurídica – a capacidade, em regra, é da própria entidade a quem pertencem.

20) Os órgãos singulares, assim como os unitários, podem ser compostos por mais de um agente.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta**. Os órgãos unitários são aqueles que não possuem subdivisões em sua estrutura interna (não há outros órgãos abaixo dele), desempenhando suas atribuições de forma concentrada – ou seja, a despeito do que sua denominação nos leva a crer, não há óbice algum para que os órgãos unitários sejam compostos por mais de um agente. Por sua vez, os órgãos singulares são aqueles cujas decisões dependem da atuação isolada de um único agente, seu chefe e representante. Assim, os órgãos singulares podem ser compostos por mais de uma agente, embora suas decisões sejam tomadas apenas por determinada autoridade.

21) As autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações são espécies de órgãos públicos.

Comentários:

A questão está **errada**. As autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações fazem parte da Administração Pública indireta, e são entidades, não órgãos, pois possuem personalidade jurídica própria.

22) Os órgãos integram a Administração Pública direta e indireta, não possuindo personalidade jurídica própria. As entidades, por outro lado, possuem personalidade jurídica própria.

Comentários:

A questão está **correta**. Os órgãos são unidades de atuação integrantes da estrutura da Administração Pública direta e indireta, e não possuem personalidade jurídica própria, ao contrário das entidades, que são pessoas jurídicas distintas daquelas que as instituiu.

23) Os órgãos integram a Administração Pública direta e a Administração Pública indireta, possuindo personalidade jurídica própria.

Comentários:

A questão está **errada**. Os órgãos não possuem personalidade jurídica própria.

24) Os órgãos integram a estrutura da Administração Pública direta e as entidades fazem parte da Administração Pública indireta.

Comentários:

A questão está **errada**. Tanto os órgãos quanto as entidades integram a estrutura da Administração Pública direta e indireta. Por exemplo, o Ministério da Saúde e a União são, respectivamente, órgão e entidade da Administração Pública direta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

25) Os órgãos superiores são aqueles que se situam na cúpula da Administração, logo abaixo dos órgãos independentes, auxiliando-os diretamente.

Comentários:

A questão está **errada**. Os órgãos que se situam logo abaixo dos órgãos independentes são os órgãos autônomos. Os órgãos superiores possuem atribuições de direção, controle e decisão, porém, estarão sempre sujeitos ao controle hierárquico de uma instância mais alta. Não têm nenhuma autonomia, seja administrativa, seja financeira. Exemplo: Procuradorias, Coordenadorias, Gabinetes.

26) A Administração Direta Federal é composta pelos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.

Comentários:

A questão está **correta**. Embora haja Administração Direta nos outros Poderes, esse conceito é o previsto no inciso I do art. 4º do Decreto-Lei 200/1967.

> *Art. 4° A Administração Federal compreende:*
>
> *I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.*

27) Os órgãos autônomos são aqueles que se situam na cúpula da Administração, logo abaixo dos órgãos independentes, auxiliando-os diretamente.

Comentários:

A questão está **correta**. Os órgãos que se situam logo abaixo dos órgãos independentes são os órgãos autônomos.

28) Os territórios federais são entidades políticas dotadas de autonomia e decorrem de processo de descentralização geográfica.

Comentários:

A questão está **errada**. Os territórios não são entidades políticas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

29) Órgão é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica.

Comentários:

A questão está **errada**. Esse é o conceito de "entidade" previsto no art. 1º, § 2º, inciso II da Lei 9.784/1999. Os órgãos não possuem personalidade jurídica própria.

30) Supervisão ministerial é o controle finalístico, com subordinação, realizado pela administração direta sobre a indireta.

Comentários:

A questão está **errada**. As entidades da Administração Indireta não são subordinadas aos órgãos da Administração Direta aos quais estão vinculados. Logo, na supervisão ministerial não existe relação de subordinação.

Administração Indireta: Características gerais das entidades da Administração Indireta.

31) A administração Pública Brasileira compreende dois grandes grupos de instituições formados pela Administração direta e Administração Indireta

Comentários:

A questão está **correta**. O Estado pode desempenhar suas funções de forma direta/centralizada, sendo um conjunto de órgãos ou unidades desprovidas de personalidade jurídica, o que a doutrina denomina de administração direta. Em contrapartida, também pode desempenhar suas funções por meio de determinadas pessoas jurídicas diversas, isto é, por meio da administração indireta.

32) Todas as entidades criadas pela Administração Pública para prestação descentralizada dos serviços devem gozar de personalidade jurídica. Dessa forma, a personalidade jurídica é comum a todos os entes da administração indireta.

Comentários:

A questão está **correta**. As entidades administrativas (autarquias, fundações públicas e as empresas públicas, etc.), possuem personalidade jurídica, podendo ser de direito público ou privado.

33) Os entes da administração indireta sujeitam-se ao controle, pela administração direta, da pessoa política à qual são vinculados.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta**. O controle da Administração Direta sobre a Indireta é distinto, não correspondendo à relação de hierarquia ou subordinação típica. Nesse caso, a relação existente entre o órgão supervisor e a entidade supervisionada é de mera vinculação, nominada por parte da doutrina de supervisão ministerial, controle finalístico ou tutela administrativa.

34) A administração indireta é composta por entidades que possuem capacidade administrativa, política e legislativa.

Comentários:

A questão está **errada**. As entidades da Administração Indireta são todas administrativas, portanto, não se confundem com as pessoas federadas, as quais possuem competência política e legislativa.

35) Segundo o princípio da reserva legal, todas as pessoas integrantes da administração indireta de qualquer dos Poderes demandam lei, seja para criá-las, seja para autorizar sua criação.

Comentários:

A questão está **correta**. Pode-se afirmar, assim, que a criação de entidades da Administração Indireta é matéria de reserva legal conforme elenca o Art. 37, inciso XIX, da Constituição Federal de 1988.

> *Art.37, XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;*

36) A administração pública direta reflete uma administração descentralizada, enquanto a administração indireta reflete uma administração centralizada.

Comentários:

A questão está **errada**. A administração pode realizar suas funções de forma direta ou indireta. Considera-se direta quando exerce suas atribuições por meio de seus órgãos, unidades desprovidas de personalidade jurídica. Por outro lado, a administração indireta é formada por novas pessoas jurídicas, de direito público ou privado. A questão estaria correta se estivesse com a seguinte escrita: " A administração pública direta reflete uma administração centralizada, enquanto a administração indireta reflete uma administração descentralizada."

37) Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios:

A questão está **correta**. A questão é baseada no art. 37, XIX, da CF:

> *Art. 37, XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;*

38) O controle da União sobre as entidades da administração federal indireta é exercido por meio de tutela e subordinação.

Comentários:

A questão está **errada**. Não existe hierarquia entre as entidades da Administração Direta e da Indireta. O controle é exercido por meio da tutela administrativa, também chamada de controle finalístico, que se caracteriza na verificação (ordinária e extraordinária) do cumprimento, pela entidade administrativa, das finalidades para as quais ela foi criada. O erro da questão é mencionar que o controle também seria por meio da subordinação (controle hierárquico), o que não ocorre.

39) A supervisão ministerial sobre a administração indireta pode exercer medida de intervenção por motivo de interesse público.

Comentários:

A questão está **correta**. Questão que exige do aluno o conhecimento do Art. 26 do Decreto Lei nº 200/67, que diz:

> *Art. 26. No que se refere à Administração Indireta, a supervisão ministerial visará a assegurar, essencialmente:*
>
> *(...)*
>
> *Parágrafo único. A supervisão exercer-se-á mediante adoção das seguintes medidas, além de outras estabelecidas em regulamento:*
>
> *(...)*
>
> *i) intervenção, por motivo de interesse público.*

40) As entidades compreendidas na administração indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios:

A questão está **correta**. As entidades da Administração Indireta, apesar de não serem subordinadas à Administração Direta, respeitam a supervisão ministerial (que não afeta a autonomia das entidades da Administração Indireta quanto à execução de suas atividades essenciais ou delas decorrentes).

Administração Indireta: Características específicas: Autarquia, Fundação Pública, Agências Reguladoras e Agências Executivas

41) A Administração Indireta é constituída dos serviços atribuídos a pessoas jurídicas diversas da União, de direito público ou de direito privado, vinculadas a um órgão da administração direta, mas administrativa e financeiramente autônomas.

Comentários:

A questão está **correta**. Perceba que na Administração Indireta, embora haja um vínculo com a Administração Direta, há autonomia administrativa e financeira.

42) A Administração Indireta pode se vincular a outros Poderes que não o Executivo.

Comentários:

A questão está **correta**. Embora seja mais comum entidades descentralizadas vinculadas ao Poder Executivo, não há empecilho para que haja entidades da administração indireta vinculadas a órgãos dos demais poderes.

43) As autarquias se submetem ao regime jurídico de direito público, exercem atividades típicas de Estado, se submetem ao regime de precatórios para pagamento de dívidas decorrentes de condenações judiciais e, ao contrário das empresas estatais, mesmo seus bens com destinação diversa de suas finalidades são alcançados pela imunidade constitucional tributária.

Comentários:

A questão está **errada**. A imunidade tributária prevista na CF, art. 150, §2º não alcança os bens ou serviços com destinação diversa das finalidades da autarquia, estando sujeitos à incidência de impostos.

> *Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

44) O consórcio público com personalidade jurídica de direito público não integra a administração indireta.

Comentários:

A questão está **errada**. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados. Vejamos o que diz o art. 6º, § 1º da Lei 11.107/2005.

> *Art. 6º O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:*
>
> *(...)*
>
> *§ 1º O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados.*

45) A teoria do órgão, mais aceita atualmente, ao invés de considerar o Estado como representado pelos seus agentes, lhe imputa os atos praticados por seus órgãos, por meio da manifestação de seus agentes.

Comentários:

A questão está **correta**. Na teoria do órgão, a mais aceita atualmente, presume-se que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio dos órgãos que a compõem. Estes, por sua vez, são compostos de agentes. Desse modo, quando os agentes atuam, se equiparam a própria atuação estatal.

46) As autarquias, entidades públicas integrantes da Administração Pública indireta, devem ser criadas por lei complementar e possuem personalidade jurídica de direito público.

Comentários:

A questão está **errada**. As autarquias, entidades públicas integrantes da Administração Pública indireta, devem ser criadas por lei específica e possuem personalidade jurídica de direito público.

47) As autarquias, entidades públicas integrantes da Administração Pública indireta, devem ser criadas por lei específica e possuem personalidade jurídica de direito público.

Comentários:

A questão está **correta**. Vejamos o que dispõe o art. 37, inciso XIX, da CF/1988:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 37, XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;*

Diante do exposto, concluímos que as autarquias devem ser criadas por lei específica e possuem personalidade jurídica de direito público.

48) A Administração Pública pode criar, mediante lei específica, pessoas jurídicas distintas para prestar serviços públicos. Esse breve enunciado diz respeito às fundações públicas de direito público.

Comentários:

A questão está **errada**. A Administração Pública direta pode criar as seguintes entidades integrantes da Administração Pública indireta: autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. São as autarquias e as fundações públicas de direito público, que possuem natureza de autarquia, que podem ser criadas por lei específica; as demais entidades exigem apenas autorização por lei específica para sua criação.

49) A Administração Pública pode criar, mediante lei específica, pessoas jurídicas distintas para prestar serviços públicos. Esse breve enunciado diz respeito às autarquias.

Comentários:

A questão está **correta**. A Administração Pública direta pode criar as seguintes entidades integrantes da Administração Pública indireta: autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. As autarquias e as fundações públicas de direito público, que possuem natureza de autarquia, são criadas por lei específica; as demais entidades exigem apenas autorização por lei específica para sua criação, conforme o art. 37, inciso XIX, da CF/1988:

> *Art. 37, XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;*

50) Determinado Estado brasileiro pretende instituir uma fundação pública. Nessa hipótese, a Constituição Federal vigente exige que a autorização da instituição da fundação e a definição das áreas de sua atuação devem ser estabelecidas, respectivamente, mediante lei específica e lei complementar.

Comentários:

A questão está **correta**. Relembremos o que dispõe o art. 37, inciso XIX, da CF/1988:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 37, XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;*

Portanto, lei específica autoriza a criação de fundação pública e lei complementar define as áreas de atuação desse tipo de entidade.

51) Os bens das autarquias possuem a natureza de bens públicos.

Comentários:

A questão está **correta**. Por serem públicos, os bens das autarquias gozam das proteções conferidas aos bens públicos em geral: impenhorabilidade, imprescritibilidade, restrições à alienação, etc.

52) De acordo com o STF, a Ordem dos Advogados do Brasil é um serviço independente, não integrante da Administração Pública.

Comentários:

A questão está **correta**. O STF (ADI 3.026/DF) entende que a OAB é um serviço independente não integrante da Administração Pública. Uma entidade ímpar, sui generis, que possui algumas características típicas de uma autarquia (personalidade jurídica de Direito público, desempenho de atividade típica de Estado – fiscalização do exercício da advocacia, exercendo poder de polícia e poder disciplinar) mas que não se confunde com um conselho fiscalizador de profissão regulamentada.

53) Atualmente, em razão da suspensão cautelar da eficácia do art. 39, caput, da Constituição Federal, o pessoal das autarquias se submete ao regime celetista.

Comentários:

A questão está **errada**. O pessoal das autarquias se submete ao regime jurídico único aplicável aos servidores da administração indireta, em razão da suspensão cautelar da eficácia do art. 39, caput, da CF, com redação dada pela EC 19/98, por parte do STF (ADI 2135/DF), que resultou no retorno da vigência da redação original do dispositivo.

54) A captura da agência reguladora pelo governo instituidor pode comprometer sua independência.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta**. Um dos objetivos da autonomia conferida as agências reguladoras é diminuir o risco de captura da agência pelo governo instituidor ou pelos entes regulados, o que poderia comprometer a independência da agência. Alguns instrumentos para evitar o risco de captura:

a) estabelecimento de quarentena dos ex-dirigentes das agências reguladora;

b) proibição da ocupação de cargo nos órgãos diretivos da agência reguladora por parte de dirigente de empresa do setor regulado;

c) mandato fixo dos dirigentes da agência, só havendo sua perda no caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar ou em outros casos previstos na lei de criação da agência.

55) É vedado que uma agência reguladora que celebre contrato de gestão com o Poder Público seja qualificada como agência executiva.

Comentários:

A questão está **errada**. É possível que uma agência reguladora que celebre contrato de gestão com o Poder Público seja qualificada como agência executiva. Nessa situação, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira será ampliada, sendo estabelecidas as metas de desempenho e aplicáveis as disposições previstas no art. 37, § 8º da CF/88.

56) As fundações públicas podem ter personalidade de direito público ou de direito privado. No primeiro caso, estão submetidas ao regime jurídico-administrativo. No segundo caso, estão submetidas ao regime de direito privado, embora contem, assim como as primeiras, com a imunidade tributária recíproca estabelecida constitucionalmente.

Comentários:

A questão está **errada**. As fundações públicas de direito privado se submetem ao regime jurídico híbrido, se sujeitando em parte a normas de direito privado e, em outras, a normas de direito público. Prerrogativas e características que merecem destaque:

Não possuem prazo especial para contestar e recorrer;

Suas lides não estão sujeitas ao duplo grau obrigatório de jurisdição;

Não estão submetidos ao regime de precatórios para pagamento de dívidas decorrentes de condenação judicial previsto na CF, art. 100;

Contam, também, com a imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, inciso VI, alínea "a" e § 2º).

Praticam, em regra, atos de direito privado;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Celebram, também, contratos administrativos, precedidos de licitação.

57) As fundações públicas de direito privado possuem bens de natureza privada, embora possam se sujeitar a regras de direito público quando empregados diretamente na prestação de serviços públicos.

Comentários:

A questão está **correta**. As fundações públicas de direito privado possuem bens privados. Entretanto, os bens dessas entidades, quando empregados diretamente na prestação de serviços públicos, podem se sujeitar a regras de direito público (ou seja, possuir prerrogativas dos bens públicos, de forma equiparada).

58) As fundações públicas de direito público são instituídas por lei específica.

Comentários:

A questão está **correta**. Considerando que essas fundações possuem natureza de autarquia, são instituídas por meio de lei específica, de acordo com o teor do art. 37, inciso XIX da CF:

Art. 37, XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

59) As fundações públicas podem ser consideradas como um patrimônio, total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica, de direito público ou privado, e destinado, por lei, ao desempenho de atividades do Estado na ordem social, com capacidade de autoadministração e mediante controle da Administração Pública, nos termos da lei.

Comentários:

A questão está **correta**. A questão trata da definição dada por Di Pietro (2016, p. 542) para fundações instituídas pelo poder público.

60) Lei complementar deverá definir as áreas de atuação das fundações públicas.

Comentários:

A questão está **correta**. Conforme os termos do art. 37, inciso XIX, da CF/88:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 37, XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;*

61) Quando criadas como autarquias de regime especial, podemos dizer que as agências reguladoras integram a administração indireta.

Comentários:

A questão está **correta**. Quando criadas como autarquias de regime especial, as agências reguladoras integram a administração indireta. São exemplos de autarquias em regime especial: as executivas e as reguladoras. As executivas dizem respeito a autarquias e fundações, que recebem o qualificativo por meio de Decreto, isto é, não são criadas como executivas, tornam-se executivas ao preencher requisitos (dispostos no art. 51 da Lei nº 9.649/98). Já as agências reguladoras possuem lei específica que as caracteriza como tal, são criadas como reguladoras.

62) As autarquias desenvolvem atividades típicas da Administração Pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.

Comentários:

A questão está **correta**. Definição constante no Decreto-lei 200/1967 (inc. I do art. 5.º):

> *Art 5°, I – Autarquia – o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.*

63) A União, para melhor desempenhar suas funções constitucionais e legais, poderá constituir uma determinada autarquia, a qual apenas existirá com a devida inscrição, no registro próprio, dos seus atos constitutivos.

Comentários:

A questão está **errada**. As autarquias são CRIADAS por lei específica (art. 37, XIX, da Constituição Federal). Ou seja, é a partir da publicação da lei de criação da autarquia que a entidade passa a ter personalidade jurídica. Para as autarquias, não se faz necessária a inscrição do ato constitutivo, uma vez que é requisito para a existência legal de pessoas jurídicas de direito PRIVADO, conforme elenca o Art. 45 do Código Civil.

> *Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

64) A administração indireta constitui-se dos serviços integrados na estrutura administrativa dos ministérios, das autarquias e das fundações públicas.

Comentários:

A questão está **errada**. A administração pública indireta é composta pelas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista (art. 37, XIX, CF) e associações públicas decorrentes de consórcio público (Lei 11107/05). Trata-se de entidades administrativas, dotadas de personalidade jurídica própria. Os Ministérios integram a Administração Direta, mais especificamente a União.

65) A criação de autarquia federal depende de edição de lei complementar.

Comentários:

A questão está **errada**. O que se exige é a edição de lei específica (art. 37, XIX, CF).

> *Art. 37, XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;*

66) As autarquias territoriais não detêm autonomia política.

Comentários:

A questão está **correta**. Atualmente, não temos exemplos de autarquias territoriais, a assertiva está correta em afirmar que as autarquias (seja da União, Estados, Município ou Territórios) não detêm autonomia política.

67) Autarquia é entidade dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira, não sendo possível que a lei institua mecanismos de controle da entidade pelo ente federativo que a criou.

Comentários:

A questão está **errada**. As autarquias são criadas a partir do processo de Descentralização e ligam-se à Administração Direta por vinculação (controle finalístico). Ou seja, embora inexista hierarquia, há mecanismos de controle da entidade que a criou.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

68) Integram a administração federal indireta, entre outras entidades, os serviços sociais autônomos e as organizações sociais.

Comentários:

A questão está **errada**. Os serviços sociais autônomos e as organizações sociais fazem parte do Terceiro Setor. Denomina-se Terceiro Setor as entidades não estatais sem fins lucrativos, que desenvolvem atividades de interesse público.

69) A saúde é considerada um direito de todos e dever do Estado. A União, no cumprimento desse dever, criou o Ministério da Saúde, com personalidade jurídica de direito público, e a ANVISA, entidade com personalidade jurídica de direito privado.

Comentários:

A questão está **errada**. O erro está na classificação do Ministério da Saúde, uma vez que é um órgão público desprovido de personalidade jurídica.

70) As fundações públicas, tanto as de direito público quanto as de direito privado, são necessariamente criadas por lei, devendo estar o patrimônio delas vinculado a um fim específico.

Comentários:

A questão está **errada**. Apesar da necessidade do patrimônio de ambas estar vinculado a um fim específico, as fundações públicas de direito público são criadas diretamente por lei, enquanto as de direito privado são instituídas mediante autorização legislativa.

Administração Indireta: Características específicas: Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista. Lei das Estatais (exceto regras de licitações e contratos)

71) As empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista) possuem em comum a necessidade de autorização por lei específica para a sua criação.

Comentários:

A questão está **correta**. Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista dependem de autorização legislativa para serem criadas. É o que consta no art. 37, inciso XIX, da CF/1988:

Art. 37, XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

72) Imagine que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil S.A., empresa pública e sociedade de economia mista, respectivamente, decidam criar outra entidade pública, voltada à prestação de serviços de tecnologia da informação necessários ao aprimoramento das suas atividades, tendo sido deliberado, ainda, que a nova entidade terá participação de capital público e privado em sua composição acionária. Nesse contexto, é certo que a nova entidade pública se trata de uma sociedade subsidiária, cuja criação depende de prévia autorização legislativa.

Comentários:

A questão está **correta**. Vejamos o que preconizam os incisos XIX e XX do art. 37 da CF/1988:

> *Art. 37, XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;*
>
> *XX - Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;*

O caso narrado seria uma sociedade subsidiária, que dependeria de prévia autorização por lei para que fosse criada, conforme expõe o Art. 37, XX, CF/88. Assim, as entidades da Administração Pública indireta (com efeito, as empresas públicas e as sociedades de economia mista) podem criar entidades subsidiárias para o desempenho de atividades do seu interesse, sendo essa criação dependente de autorização legislativa.

73) Embora sejam dotadas de personalidade jurídica de direito privado, as empresas públicas devem adotar necessariamente a forma de sociedade anônima nos casos em que exercem atividade econômica.

Comentários:

A questão está **errada**. As empresas públicas podem adotar qualquer forma jurídica adequada a sua natureza, independentemente se executam atividades de caráter econômico ou se prestam serviços públicos.

74) Apenas lei específica poderá autoriza a instituição da empresa estatal.

Comentários:

A questão está **correta**. A lei específica apenas autoriza a instituição da empresa estatal, conforme art. 37, inciso XIX da CF/88, mas é necessário ainda seu registro.

> *Art. 37, XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

75) As empresas estatais possuem regime jurídico híbrido.

Comentários:

A questão está **correta**. As estatais, caso sejam exploradoras de atividade econômica, se submetem precipuamente ao regime jurídico de direito privado, embora se sujeitem também a algumas normas de direito público. Em contrapartida, caso sejam prestadoras de serviço público, as estatais são regidas predominantemente pelo direito público (regime jurídico administrativo), em razão da titularidade do serviço ser do Estado.

76) As sociedades de economia mista possuem capital totalmente público, mesmo que de entes federativos ou pessoas administrativas diferentes.

Comentários:

A questão está **errada**. As sociedades de economia mista possuem capital público e privado, de forma conjugada. Contudo, a maioria do capital votante (ações com direito a voto) deve ser necessariamente público.

77) Nos termos da Constituição Federal vigente, depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das empresas estatais, mas não a participação delas em empresa privada.

Comentários:

A questão está **errada**. A participação das estatais em empresa privada também depende de autorização legislativa, nos termos do art. 37, inciso XX da CF/88:

> *Art. 37, XX - Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;*

78) Os bens das fundações públicas de direito público, quando empregados diretamente na prestação de serviços públicos, possuem natureza de bens públicos.

Comentários:

A questão está **correta**. Todos os bens das fundações públicas de direito público possuem natureza de bens públicos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

79) A exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida, única e exclusivamente, quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

Comentários:

A questão está **errada**. Há ainda os casos ressalvados pela própria Constituição, vejamos:

> *Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.*

80) As fundações públicas de direito público, assim como as fundações públicas de direito privado, devem, como regra, realizar licitação para efetuar suas contratações.

Comentários:

A questão está **correta**. As fundações públicas de direito público e de direito privado devem realizar licitação previamente às suas contratações.

81) Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação e nos demais atos de gestão econômica promovida por sociedade de economia mista.

Comentários:

A questão está **errada**. Não cabe mandado de segurança contra atos de mera gestão econômica dos dirigentes das estatais. Somente é cabível mandado de segurança contra ato dos dirigentes de estatais quando praticados na qualidade de autoridade pública (como nas licitações e concursos públicos).

82) Diferentemente das empresas públicas, que podem ser constituídas sob qualquer forma empresarial admitida em direito, as sociedades de economia mista somente podem constituir-se sob a forma de sociedade anônima

Comentários:

A questão está **correta**. As sociedades de economia mista são definidas pelo art. 5°, inciso III do DL nº 200/1967 como:

> *Art. 5°, III - Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de <u>sociedade anônima</u>, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à União ou a entidade da administração indireta.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

83) A exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias.

Comentários:

A questão está **correta**. A exploração de atividade econômica pelo Estado ficará a cargo da empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, conforme podemos depreender da leitura do art. 173, § 1º, da Constituição Federal:

> *Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.*
>
> *§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico **da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica** de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:*

84) Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com criação autorizada por lei e patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios.

Comentários:

A questão está **errada**. A Empresa Pública é a pessoa jurídica de direito **PRIVADO** (único erro da assertiva), integrante da Administração Pública indireta, instituída pelo Poder Público, mediante autorização em lei específica, sob qualquer forma jurídica em direito admitida e com capital exclusivamente público, para a exploração de atividade de natureza econômica ou prestação de serviços públicos.

85) As sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime trabalhista próprio das empresas privadas.

Comentários:

A questão está **correta**. As empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado, e enquanto tais, submetem-se a idêntico regime tributário, fiscal, comercial e trabalhista. Conforme Constituição Federal:

> *Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.*
>
> *§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

*II - A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, **trabalhistas** e tributários;*

86) Com exceção das sociedades de economia mista, que — devido à participação da iniciativa privada em seu capital — seguem regras próprias, os órgãos da administração indireta estão sujeitos à regra de licitar.

Comentários:

A questão está **errada**. Embora as sociedades de economia mista sejam pessoas de Direito Privado, submetem-se ao procedimento de licitação, nos termos da Lei de Licitações. Cabe ainda mencionar a previsão legal dada pelo Art. 22, inc. XXVII da Constituição Federal/88.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;

87) Embora sejam entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, as empresas públicas, como regra geral, estão obrigadas a licitar antes de celebrar contratos destinados à prestação de serviços por terceiros.

Comentários:

A questão está **correta**. As empresas públicas são pessoas jurídicas de Direito Privado, com derrogações parciais de normas de Direito Público. Devem, portanto, realizar concursos públicos para a seleção de seus empregados e licitações para contratação de seus fornecedores.

88) Com exceção das empresas públicas, os órgãos da administração pública indireta não possuem fins lucrativos.

Comentários:

A questão está **errada**. As empresas estatais (empresas públicas e as sociedades de economia mista) podem possuir fins lucrativos, embora não sejam suas funções precípuas. Em sentido contrário estão as autarquias,

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

que não podem exercer atividade econômica (apenas atividades típicas da Administração), e as fundações, que devem ser instituídas sem fins lucrativos.

89) A criação de pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública dá-se por meio da inscrição de seus atos constitutivos no registro público competente, desde que haja autorização legal.

Comentários:

A questão está **correta**. Conforme inciso XIX do art. 37 da CF:

> *Art. 37, XIX - Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.*

De fato, pode-se afirmar que a autarquia é criada pela Lei, enquanto as demais entidades da administração indireta estão condicionadas a autorização para serem criadas, dependendo de um ato posterior para que possam efetivamente funcionar, ou seja, para exercer os direitos inerentes à personalidade jurídica. Portanto, a criação dá-se por meio da inscrição de seus atos constitutivos no registro público competente.

90) Adotando-se o critério de composição do capital, podem-se dividir as entidades que compõem a administração indireta em dois grupos: um grupo, formado pelas autarquias e fundações públicas, cujo capital é exclusivamente público; e outro grupo, constituído pelas sociedades de economia mista e empresas públicas, cujo capital é formado pela conjugação de capital público e privado.

Comentários:

A questão está **errada**. É possível dividir as entidades que compõem a administração indireta em dois grupos conforme a composição do capital: um grupo formado pelo capital exclusivamente público e outro com a conjugação de capital público e privado. O erro é que as empresas públicas, apesar de Pessoas Jurídicas de Direito Privado, detêm 100% de aporte público na formação de seu capital social.

91) Dada a autonomia a eles conferida pela Constituição Federal de 1988 (CF), todos os entes federativos, com exceção do Distrito Federal, podem criar entidades da administração indireta.

Comentários:

A questão está **errada**. A questão está errada ao afirmar que o Distrito Federal não pode criar entidades da Administração Indireta. Conforme Art. 37 da Constituição Federal/88:

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

92) São características das sociedades de economia mista: criação autorizada por lei; personalidade jurídica de direito privado; sujeição ao controle finalístico e estruturação sob a forma de sociedade anônima

Comentários:

A questão está **correta**. Não existe hierarquia entre as entidades da Administração Direta e da Indireta. O controle exercido é por meio da tutela administrativa, também chamada de controle finalístico, que se caracteriza na verificação (ordinária e extraordinária) do cumprimento, pela entidade administrativa, das finalidades para as quais ela foi criada.

...

Forte abraço!

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Túlio Lages

Face: www.facebook.com/proftuliolages

Insta: www.instagram.com/proftuliolages

YouTube: youtube.com/proftuliolages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.